



PUTUSAN

Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat atau Pengacara, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn pada tanggal 24 November 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 01 April 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di, Kabupaten.Bogor, Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak,
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Sejak Bulan Oktober tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena ;
 - 4.1. Termohon sering membantah ucapan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
 - 4.3. Termohon kurang perhatian dan sering egois ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan paham, membuat Pemohon tidak nyaman.
 - 4.4. Termohon tidak terbuka dalam mengatur keuangan.
 - 4.5. Adanya pihak keluarga Termohon yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat tidak nyaman.
- 5 Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini dan puncaknya Bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sampai saat ini, yang meninggalkan rumah adalah Termohon, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- 6 Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah tidak mungkindapat terwujud;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (raj'i) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili dan atau didampingi kuasanya Nurul Atiya Khusna, S.H, datang dan menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn;

Bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan surat kuasa, serta menunjukkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 01 April 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Pabuaran Hilir, Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah kontrakannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani makan dan minum Pemohon ketika pulang kerja, dan ketika dinasehati Termohon selalu melawan, selain itu orang tua Termohon sering ikut



campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon selalu ikut ke manapun Pemohon dan Termohon pindah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

Saksi II

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Pabuaran Hilir, Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau menyiapkan makan dan minum Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Termohon beralamat di Kampung Cibitung RT.003 RW.002, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili dan atau didampingi kuasanya, Nurul Atiya Khusna, S.H, Advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum Red Justice yang beralamat, di Jln. KSR Dadi Kusmayadi, No.40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan surat kuasa, menunjukkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik, karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2019 dan untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Maret 2019, karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil / alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, dan menurut majelis, dua orang saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2023 karena Termohon tidak mau menyiapkan makan dan minum Pemohon;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

2. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

3. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 dinyatakan perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena kewajiban sebagai suami istri tidak lagi terpenuhi sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain* I : 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1447 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dadang Karim, M.H.** dan **Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Helda Fitriyati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Panitera Pengganti

Helda Fitriyati, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 7617/Pdt.G/2025/PA.Cbn